

1501515-24.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106715/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 24398814 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2106715 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Flavio Pereira Goncalves

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501515-24.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501515-24.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106715/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 24398814 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2106715 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Flavio Pereira Goncalves

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra FLÁVIO PEREIRA GONÇALVES, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 19 de abril de 2022, por volta das 09h40, na rua Doutor Manoel Pereira Gilberto, 980, Jardim Palma, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo e guardava, para fornecimento a terceiros, cerca de 7,44g (sete gramas e quarenta e quatro centigramas) da substância "Erythroxylum coca L", conhecida por "cocaína", consistente em duas porções e fragmentos de substância em pó de cor branca, embaladas individualmente em segmentos plásticos, bem como 3,23g (três gramas e vinte e três centigramas) da substância "Cannabis Sativa L", conhecida como "maconha", consistente em uma porção e fragmentos de substância de aspecto vegetal, compactada, alternando coloração esverdeada e marrom, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudos de constatação de fls. 31/40 e exames químico toxicológicos de fls. 127/131. Notificado (fls. 154), o réu apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 159).

Recebida a denúncia (fls. 167/168), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 193).

Encerrada a instrução, agora o acusado representado por advogado constituído, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 212/224 e 229/242).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 08/11, 27/28, 29, 31/35, 36/40, 41, 42/43, 127/129, 130/131 e 203/208, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, Flavio declinou que as drogas apreendidas eram destinadas a seu uso, afirmando que é usuário de maconha, crack e cocaína desde seus 11 anos de idade. Disse que no dia anterior a sua prisão comprou uma porção de maconha e uma porção de cocaína de um indivíduo desconhecido no bairro Jardim Paulistano e que pagou R\$ 400,00 pela cocaína e R\$ 10,00 pela maconha. Em audiência, ressaltou que saiu da prisão em 2021 e negou a existência de mensagens indicativas do tráfico em seu aparelho celular. Afirmou que a quantidade de droga apreendida serviria para seu consumo por cerca de uma semana.

Pouco crível, porém, a versão ofertada pelo acusado.

É que os policiais civis José Eurípedes Cintra e Rafael Lessa Mellem Kairala relataram que receberam denúncia anônima de que um indivíduo estaria promovendo o tráfico e armazenando drogas nas residências situadas na rua Doutor Manoel Pereira Gilberto, numerais 976 e 980, bairro Jardim Palma, nesta cidade. O policial José iniciou monitoramento no imóvel, em dias e horários alternados e pode observar que pessoas com trejeitos de usuárias de drogas iam ao encontro de um homem suspeito. Este homem ficava no interior/frente de um bar defronte aos imóveis e atendia usuários que adentravam no imóvel de número 980 e rapidamente retiravam-se da residência, em atitude típica de biqueira. Solicitaram busca domiciliar que foi deferida por este Juízo nos autos n. 1501456-36.2022.8.26.0196. Na data dos fatos, em cumprimento ao mandado, abordaram o indivíduo suspeito, identificado como Flávio Pereira Gonçalves e, em revista pessoal, localizaram uma porção de substância ressequida e esverdeada aparentando ser maconha. Ao adentrarem no imóvel de numeral

980, constataram que o imóvel é propriedade de um senhor, já com a idade avançada, chamado Hélio, mas que Flávio encontra-se residindo no local, inclusive o automóvel dele estava guardado na garagem desta residência e que na casa havia um quarto com os pertences de Flávio. No quarto de Flávio localizaram escondidos na costura da cortina, onde se fixa o varão, duas porções de cocaína, sendo uma porção pequena pronta para venda e uma porção média, a qual seria fracionada. Tais substâncias estavam envoltas sob pedaços de sacolas plásticas de cores verde e amarela. Localizadas junto com as porções de cocaína havia também mais sacolas rasgadas. Na residência de numeral 976 buscas foram realizadas, porém nada de ilícito foi localizado. No aparelho celular Motorola do acusado havia mensagens referentes a venda de drogas. Em audiência, o policial Rafael ressaltou que havia sacolas plásticas da mesma cor que aquela que embalava a porção de droga já fracionada. Relatou que certamente o acusado fazia uso do imóvel do senhor de saúde debilitada a fim de esconder seus entorpecentes sem levantar suspeitas.

De fato, os policiais civis foram firmes ao relatarem que Flávio permanecia próximo ao bar que fica defronte aos imóveis fazendo contato com usuários e que ia até a residência do senhor para pegar os entorpecentes.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais civis, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado, até porque passaram a efetuar campanhas após denúncia de que Flávio praticava a mercancia espúria. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Realmente, se a cocaína fosse exclusivamente para consumo de Flávio, não haveria motivos para que ele guardasse sacolas plásticas rasgadas para embalar a droga, como relatado pelo policial Rafael, sendo bastante crível que escondesse os entorpecentes na casa do senhor que estava sob cuidados de sua mãe a fim de que não levantasse suspeitas.

Não bastasse, do laudo pericial de degravação das mensagens no aparelho celular Motorola do acusado constata-se, de forma clara, que ele comercializava drogas – "Ou. Quanto as 25. 80", "Me arruma um fino pra eu ver qual é. Tem condições. Pra nois fecha um pedacinho. Eae jovem. Vo cola ai no bar" – ressaltando-se que esta última mensagem reforça a denúncia e depoimentos dos policiais no sentido de que Flávio permanecia no interior/na frente de um bar que fica defronte aos imóveis, inclusive local onde ele se encontrava quando do cumprimento do mandado de busca.

Ressalto, ainda, que pese Flávio ter afirmado que a quantidade de entorpecentes serviria para seu consumo por cerca de uma semana e que tinha o costume de pedir R\$ 400,00 para não ficar indo a biqueiras, certo que sequer comprovou trabalho assalariado (mesmo após constituir advogado), como afirmou em audiência estar exercendo quando preso, salientando-se que foi preso em flagrante no dia 19 de abril de 2022, as 09h40, ou seja, em pleno dia útil de trabalho e em horário comercial, a demonstrar que sua versão é mentirosa.

Assim, impossível a desclassificação do delito para o de porte de drogas para uso pessoal como pleiteado pelo digno advogado constituído, em face dos depoimentos dos policiais civis, da denúncia, do local em que a droga estava escondida e circunstâncias da prisão do acusado.

Não pairam dúvidas, então, que o acusado, visando ao comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, trazia consigo e guardava, para fornecimento a terceiros, cerca de 7,44 gramas de cocaína, em duas porções, além de 3,23 gramas de maconha, em uma porção, pelo que de rigor sua responsabilização penal.

O réu conta com três condenações definitivas por roubo, todas geradoras de maus antecedentes.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 06 anos de reclusão e o pagamento de 600 dias-multa (1/5 a mais em razão dos maus antecedentes), tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento ou diminuição.

Deixo de aplicar o benefício contido no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o acusado é portador de maus antecedentes e não preenche o requisito subjetivo para sua concessão.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra FLÁVIO PEREIRA GONÇALVES, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Autor de crime equiparado a hediondo, constituindo-se, ademais, como raiz de grande parte da criminalidade e causa de contundente desassossego da sociedade nacional contemporânea, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME FECHADO, único adequado ao caso concreto, eis que a gravidade do crime recomenda a fixação de regime mais gravoso como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta praticada pelo réu, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Portador de maus antecedentes, o acusado não poderá apelar em liberdade, para garantia da ordem pública. Recomende-o onde se encontra recolhido.

Destruam-se os objetos apreendidos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA